

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2279/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นาย บุญสงค์ สงกอก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

เครื่องสูบน้ำที่ถูกจำเลยลักไปเป็นเครื่องมือเครื่องกลอันมีไว้สำหรับประกอบ
กสิกรรมของผู้มีอาชีพกสิกรรม เมื่อยังมีสภาพและรูปร่างเป็นเครื่องสูบน้ำอยู่ก็ต้อง
ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์แล้ว จะเสียหรือใช้การได้ไม่เป็นปัญหา เพราะถ้าเสียก็ยังสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้ได้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(12) ไม่ได้กำหนดว่าการลัก
เครื่องมือเครื่องกลดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ยังใช้การได้เท่านั้นจำเลยจึงจะรับโทษ
หนักขึ้นตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันลักเอาเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่องราคา
6,000 บาท ของนางทองนุช สมพงษ์ ผู้เสียหายผู้มีอาชีพกสิกรรมและเป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรกลที่ผู้เสียหายมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมที่เก็บรักษาไว้ในเคหสถานไป
โดยสุจริต การลักทรัพย์สินดังกล่าวจำเลยทั้งสามได้ใช้รถยนต์กระบะคันหมายเลข ม -
1185 ชัยภูมิ เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดและการพาทรัพย์สินนั้นไป

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 335, 336 ทวิ และบริ
รณนัตกระบะของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(7)(8)(12) วรรคสาม (ที่ถูกรวรรคสองและวรรคสาม), 336 ทวิ, 83 จำคุก
คนละ 5 ปี 3 เดือน คำให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างเห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 ปี 6 เดือน บริรณนัตกระบะของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 4 ปี 6
เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3
ปี ให้คืนบริรณนัตของกลางแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าเครื่องสูบน้ำใช้การไม่ได้
เท่ากับเป็นเศษเหล็กไม่เป็นเครื่องมืออันมีไว้สำหรับประกอบภสิกรรม เห็นว่า ผู้เสีย
หายซึ่งมีอาชีพประกอบภสิกรรมทำไร่ ทำนา เบิกความว่าเครื่องสูบน้ำของกลางมีไว้
สำหรับทำไร่ ทำนา จึงถือได้ว่าเครื่องสูบน้ำของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องกลอันมีไว้
สำหรับประกอบภสิกรรมของผู้มีอาชีพภสิกรรมเมื่อยังมีสภาพและรูปร่างเป็นเครื่อง
สูบน้ำอยู่ก็ต้องถือว่าเข้าหลักเกณฑ์แล้วจะเสียหรือใช้การได้ไม่เป็นปัญหา เพราะถ้า

เสียก็ยังสามารถซ่อมแซมให้ดีได้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(12) และวรรคสาม ไม่ได้กำหนดว่าการลักเครื่องมือเครื่องกลดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ยังใช้การได้เท่านั้นจึงจะรับโทษหนักขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิชาติ สุจริตานนท์-อรพินท์ เศรษฐมานิต-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>